

1520643-36.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2245993/2019 - 91º D.P. CEASA, 7015602 - 91º D.P. CEASA, 4413/19/357 - 91º D.P.

CEASA, 2245993 - 91º D.P. CEASA, 4413/19/357 - 91º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520643-36.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520643-36.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2245993/2019 - 91º D.P. CEASA, 7015602 - 91º D.P. CEASA, 4413/19/357 - 91º D.P.

CEASA, 2245993 - 91º D.P. CEASA, 4413/19/357 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ORLANDO VITOR SILVA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

ORLANDO VÍTOR SILVA RIBEIRO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 23 de agosto de 2019, em hora e local descrito na denuncia, nessa Cidade, foi surpreendido por trazer consigo, possuir e guardar, para fornecimento a terceiros, substância entorpecente (10 porções de cocaína, com peso líquido de 9,1g), a qual determina dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com determinação legal.

O réu foi notificado (fls. 50). Manifestou-se a Defesa em preliminar (fls. 55), a

denúncia foi recebida (fls. 56), o réu foi regularmente citado.

Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado

Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação parcial para desclassificar a conduta para consumo próprio e a Defesa a absolvição e, em caso de condenação, reiterou a manifestação ministerial.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente em parte.

Os policiais militares Weuler e Raul, ouvidos em juízo, relataram que foram averiguar um disque denúncia de tráfico de drogas em um estabelecimento comercial, cujo local já era conhecido pela venda de entorpecente. Dirigiram-se até o local e abordaram os presentes ali. Na revista pessoal, encontraram com o réu dez ou onze papelotes de cocaína e a quantia de sessenta reais em dinheiro. Indagado, o réu afirmou que era para seu consumo próprio, mas posteriormente ele confirmou que estava vendendo os entorpecentes. Não visualizaram ato de comércio do droga.

Interrogado em juízo, o réu admitiu que a droga era para seu consumo próprio. Disse para os policiais que estava vendendo porque ficou com medo. Ainda é usuário de cocaína. O dinheiro encontrado era proveniente de seu trabalho.

Finda a instrução processual e sopesados os elementos de convicção, de rigor a desclassificação para consumo próprio.

Com efeito, a confissão informal para os policiais não foi confirmada e o réu estava com um grupo de indivíduos em um estabelecimento comercial e os policiais não presenciaram ato de comércio.

Portanto, cabível a desclassificação para o porte, uma vez que comprovado que o réu estava com o entorpecente, mas não comprovado que a droga fosse efetivamente destinada à entrega a terceiros com intuito de lucro, ou que o réu estivesse vendendo a substância, muito embora as circunstâncias sejam suspeitas.

Logo, o réu deve ser tido como incurso no artigo 28, da Lei de Tóxicos, em decorrência do princípio "in dubio pro reo".

A materialidade do delito, por sua vez, está comprovada pelo laudo de fls. 47/49, conclusivo no sentido de que a substância apreendida com o réu era entorpecente.

Na aplicação da medida, considerando a quantidade de droga aplica-se de advertência.

Antes de aplicar a pena e para que não conste em seus antecedentes, o Ministério Público deve se manifestar quanto à transação penal.

Não há outras causas a apreciar, de modo que essa pena torna-se definitiva.

No caso de descumprimento injustificado da medida imposta fixo o pagamento de (50) cinquenta dias multa, no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 28, § 6º, inciso II, da Lei 11.343/06.

O acusado poderá apelar em liberdade, uma vez que a custódia cautelar não se mostra necessária em relação a este processo.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu ORLANDO VÍTOR SILVA RIBEIRO à pena de advertência, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Antes de aplicar a pena, o Ministério Público deverá se manifestar quanto ao oferecimento de transação penal, cujo termo seguirá em apartado.

O dinheiro deverá ser depositado ao Senad.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

Publicada em audiência, intimadas as partes.

São Paulo, 02 de junho de 2022.